



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2024-1232-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 9 de Septiembre de 2024

Referencia: Expediente N° 8980/2020 (Alcances 75, 76, 77 y 78) - Reconocimiento de mayores costos:
CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE DIVERSAS
CARACTERÍSTICAS. RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A.

VISTO los Decretos N° 1606/2020, N° 290/2021, N° 734/2022, N° 1701/2022, N° 2293/2022, N° 1943/2023, 2272/2023, N° 344/2024 y N° 605/2024, referentes a la “CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS, PARA TAREAS VARIAS DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO” (Licitación Pública N° 14/2020) y los Expedientes Nros. 14775/2022, 16106/2023 y 8980/2020 (Cuerpos 0 a 16 y los Alcances 8, 24, 45, 52, 75, 76, 77 y 78); y

Considerando:

Que por Decreto N° 1606 de fecha 18 de noviembre de 2020, se realizó el llamado correspondiente al citado proceso licitatorio;

Que por Decreto N° 290 de fecha 9 de marzo de 2021, se adjudicó el renglón Nro. 19 del Rubro A de la contratación a la firma RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A., CUIT N° 30-67779097-7, por un monto inicial mensual de Pesos Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil (\$ 4.485.000,00) – IVA incluido;

Que por Decreto N° 605 de fecha 28 de mayo de 2024 (expediente N° 16106/2023), se prorrogó la prestación hasta el 30 de septiembre de 2024, inclusive;

Que, durante la ejecución del contrato, se actualizó el valor hora del servicio por incrementos de los costos sobre los valores básicos contractuales, siendo el último incremento reconocido el efectuado por Decreto N° 344 de fecha 11 de abril de 2024 (Alcance 52), para los servicios devengados y a devengarse a partir del 1° de febrero de 2024, según el siguiente detalle: Renglón 19 del Rubro A: un (1) camión desobstructor aspirador hidrocínético tipo jet bat o vactor, con todos sus elementos y accesorios, para corte de raíces en conductos de hasta 0,50 m de diámetro, chofer, elementos de seguridad, señalamiento vial, accesorios, etc., todo incluido: Pesos Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro por hora (\$/h 145.844,00) IVA incluido;

Que hasta la fecha no se han tratado nuevos reconocimientos de variaciones de precios;

Que mediante Alcances 75, 76, 77 y 78 del expediente del visto, la prestataria ha solicitado nuevas redeterminaciones de los valores contractuales, fundado en el incremento de los costos de los insumos principales de su prestación, lo que ha producido un desequilibrio en la ecuación económico-financiera para la misma, evidenciándose tal situación en el análisis económico efectuado por la Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas en su informe IF 2024-00015975-SI-JGAB, de fecha 4 de septiembre de 2024;

Que la citada Comisión expresa que, en este tipo de contrataciones de prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué medida dichos incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera que necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;

Que se evidencia la necesidad de preservar el citado equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;

Que la Comisión se ha expedido sobre las presentaciones realizadas por la prestataria, recomendando, en forma unánime, autorizar un reconocimiento de mayores costos en el valor hora de la contratación, a partir del 1° de agosto de 2024, para el Renglón 19 del Rubro A: un (1) camión desobstructor aspirador hidrocínético tipo jet bat o vactor, con todos sus elementos y accesorios, para corte de raíces en conductos de hasta 0,50 m de diámetro, chofer, elementos de seguridad, señalamiento vial, accesorios, etc., todo incluido: Pesos Doscientos Catorce Mil Noventa y Nueve por hora (\$/h 214.099,00) IVA incluido;

Que la firma RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A., CUIT N° 30-67779097-7, deberá renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento de los Alcances 75, 76, 77 y 78 del Expediente N° 8980/2020 y hasta la finalización del contrato respectivo;

Que este Departamento Ejecutivo comparte el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos por incremento de los costos de los insumos principales de su prestación, a la empresa RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A., CUIT N° 30-67779097-7, adjudicataria del renglón nro. 19 del Rubro A del contrato referente a la “CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS, PARA TAREAS VARIAS DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO” (Licitación Pública N° 14/2020), a partir del 1° de agosto de 2024, resultando, en consecuencia, el valor hora de los servicios de un (1) camión desobstructor aspirador hidrocínético tipo jet bat o vactor, con todos sus elementos y accesorios, para corte de raíces en conductos de hasta 0,50 m de diámetro, chofer, elementos de seguridad, señalamiento vial, accesorios, etc., todo incluido: Pesos Doscientos Catorce Mil Noventa y Nueve (\$/h 214.099,00) IVA incluido.-

ARTÍCULO 2°.- La firma RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A., CUIT N°30-67779097-7, con la notificación del presente, renuncia a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato respectivo.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 01.01, Objeto del Gasto 3.2.2, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda y

Finanzas.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis
Date: 2024.09.09 10:48:51 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LOPEZ MENENDEZ Maria Manuela
Date: 2024.09.09 11:03:50 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Manuela López Menendez
Jefe de gabinete
Jefatura de Gabinete

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2024.09.09 13:50:00 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro